الباب السادس: في الظهار

١- تعريف الظهار وحكمه :

أ- تعريف الظهار :

الظهار لغة : مأخوذ من الظهر .

وشرعاً : أن يُشَبِّه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه ، بنسب ، أو رضاع أو مصاهرة ، أو ببعضها ، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته : أنت عليَّ كظهر أمي ، أو أختي أو غيرهما ، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته .

ب- حكمه :

الظهار حرام ؛ لقوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة :٢] . وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يميناً مكفرة ؛ رحمة من الله سبحانه وتيسيراً على عباده .

فيحرم عل المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر -بجماع ودواعيه ، كالقبلة ، والاستمتاع بما دون الفرج- قبل التكفير ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ﴾ [المجادلة :٣] . وقال النبي ﷺ للمظاهر : (لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)[1] .

٢- كفارة الظهار :

كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي :

أ- عتق رقبة مؤمنة ، سليمة من العيوب .

ب- فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ، صام شهرين قمريين متتابعين ، لا

(١) رواه الترمذي برقم (١١٩٩) وحسَّنه ، وابن ماجه برقم (٢٠٩٥) وحسَّنه الشيخ الألباني . (الإرواء ٢٠٩٢) .